

**Puteri Zatur Rawihah bt. Asordin
Lwn
Qassim Lavendran b. Taseandram**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No.:10000-085-0099-2021, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 18April 2023/27 Ramadan 1444H]

Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan - Seksyen 238 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998- [Akta 585]

Peguam Syarie

Pemohon: Pn. Nurul 'Ain bt Kamarudin daripada Tetuan Nurul & Associates

Responden: Tidak diwakili

Fakta Kes

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Semakan di bawah peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pemohon telah memohon perintah seperti berikut:

1. Mahkamah membenarkan Pemohon memfailkan semakan terhadap prosiding kes Mal 10300-026-0216-2016 bertarikh 12 April 2021 dan 3 Mei 2021 ke atas YA Hakim Dewan 3 selaras dengan Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.

[3] Responden telah gagal memfailkan sebarang Afidavit Jawapan setelah penyampaian Notis Permohonan sempurna melalui penyampaian Ganti Secara Tampilan.

[4] Permohonan Pemohon diasaskan kepada alasan-alasan berikut:

1. Tempoh masa pemfailan semakan telah tamat dari tarikh 12/4/2021 dan 3/5/2021
2. Selepas tarikh prosiding 3/5/2021 Peguam Syarie Pemohon tidak dapat memfailkan semakan atas kekangan Perintah Kawalan Pergerakan serta kes covid yang semakin tinggi.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Bagi menimbangkan permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238 Enakmen tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu –

Seksyen 238 – Memanjangkan Atau Memendekkan Masa.

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subsekyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[6] Peruntukkan ini memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk membenarkan atau tidak membenarkan permohonan perlanjutan tempoh masa bagi apa-apa perbuatan termasuklah bagi tujuan memfailkan Semakan

[7] Berdasarkan kes-kes yang telah diputuskan, ada 4 faktor yang kebiasaannya Kami fokuskan dalam membuat pertimbangan bagi memberikan Kebenaran melanjutkan tempoh. Faktor-faktornya seperti berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

Faktor-faktor ini hanyalah berbentuk panduan dan sama sekali tidak mengikat Kami dalam membuat pertimbangan keputusan.

[8] Berdasarkan penelitian Kami terhadap tempoh kelewatan dalam kes ini, tempoh kelewatan yang berlaku adalah selama 4 bulan 11 hari yang disebabkan oleh faktor Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada masa tersebut. Pada hemat kami alasan yang diberikan adalah wajar untuk Kami berikan pertimbangan kelulusan

[9] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dibenarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit-afidavit Pemohon, hujah Pemohona, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:-

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Semakan adalah diterima.
2. Permohonan Semakan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari bermula dari hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:

-
2. **YA DATO' HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

-
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor